المرسوم رقم 2021-205 الصادر بتاريخ 15 نوفمبر 2021 يتضمن تطبيق القانون رقم 2021-004 الصادر بتاريخ 10 فبراير 2021، المتعلق بالجمعيات والهيئات وبالشبكات[31].

[31] - الجريدة الرسمية عدد 1499 بتاريخ: 15 دجمبر 2021.

الفصل الأول: مبادئ عامة

المادة الأولى: يحدد المرسوم الحالي الشروط المتعلقة بحرية تشكيل الجمعيات والانتماء إليها ومزاولة نشاطات في إطارها و تعزيز دور منظمات المجتمع المدني وكذا تطويرها و احترام استقلالها.

المادة 2: الجمعية هي اتفاقية يضع بموجبها خمسة (5) أشخاص على الأقل بصفة دائمة معارفهم أو أنشطتهم للتشارك، بهدف غير ربحي.

المادة 3: في إطار نظامها الأساسي، و نشاطها وتمويلها، تحترم الجمعية مبادئ دولة القانون، والديمقراطية، والتعددية، والشفافية والمساواة، وحقوق الإنسان كما هي محددة في الاتفاقيات الدولية التي تصادق عليها الجمهورية الإسلامية الموريتانية .

المادة 4: يمنع في الجمعية:

1. أن تعتمد في نظامها الأساسي أو إعلاناتها أو برامجها أو نشاطاتها على التحريض على العنف أو الكراهية أو عدم التسامح أو أي شكل من أشكال التمييز؛
2. أن تمارس أنشطة تجارية بغية توزيع أموال لصالح أعضائها لمصلحتهم الشخصية أو تستخدم الجمعية لغرض التهرب الضريبي؛
3. أن تجمع أموالا بغية دعم الأحزاب السياسية أو المترشحين المستقلين في الانتخابات الوطنية، أو الجهوية، أو المحلية، أو منحهم مساعدة مادية. ولا يشمل هذا المنع حق الجمعيات في التعبير عن آرائها السياسية ومواقفها من قضايا الرأي العام.

المادة 5: يحق للجمعية:

1. الحصول على المعلومات؛
2. المشاركة في تقييم دور مؤسسات الدولة وصياغة مقترحات من أجل تحسين

مرد وديتها؛

3. تنظيم الاجتماعات والتظاهرات والمؤتمرات و ورشات العمل وأي نشاط مدني آخر لا يخل بالنظام العام؛
4. نشر التقارير والمعلومات، وإعداد المطبوعات وإجراء استطلاعات الرأي.

المادة 6: مع مراعاة احترام النظام العام، يجب على السلطات العمومية أن تسهل للجمعيات ممارسة أنشطتها في ظل احترام النصوص القانونية المعمول بها.

المادة 7: تتخذ الدولة كافة الإجراءات الضرورية التي تضمن لكل فرد حمايته من طرف السلطات المختصة في وجه أي عنف أو تهديد أو انتقام أو تمييز ضار واقعا أو قانونا، أو أي ضغط أو إجراء تعسفي آخر على أثر ممارسته المشروعة لأنشطته المنصوص عليها في هذا المرسوم.

الفصل الثاني: تأسيس الجمعيات وتسييرها

المادة 8: يجب أن يحترم تأسيس الجمعيات وتسييرها الترتيبات التالية: كل شخص طبيعي، موريتاني أو أجنبي مقيم في موريتانيا، يحق له إنشاء جمعية أو الانتساب لها أو الانسحاب منها طبقا للأحكام الواردة في الإطار القانوني المعمول به ولهذا النص التطبيقي.

المادة 9: لا يمكن لمؤسسي وقادة الجمعيات أن يكونوا أعضاء في الهيئات القيادية المركزية للأحزاب السياسية، و كذلك لا يمكن لأي من هؤلاء المؤسسين أو القادة أن يزاوج في الرئاسة بين جمعيتين أو أكثر.

المادة 10: يحكم تأسيس الجمعيات نظام التصريح. يجب على الأشخاص الراغبين في إنشاء جمعية إيداع النظام الأساسي للجمعية في أربع (4) نسخ مع تصريح تأسيس لدى الوزارة المكلفة بالداخلية، بالنسبة للجمعية التنموية ذات الاختصاص الترابي الوطني، المسماة جمعية من المستوى الأول، ولدى الوالي بالنسبة للجمعية التنموية ذات

الاختصاص الترابي الجهوي، المسماة جمعية من المستوى الثاني، ولدى الحاكم بالنسبة للجمعية التنموية القاعدية المسماة جمعية من المستوى الثالث.

يسلم وصل استلام فوري مؤرخ وموقع من طرف السلطة المشار إليها أعلاه لممثلي الجمعية.

يتم إيداع نسخة من وصل الاستلام وكذا نسخة من ملف إعلان تأسيس الجمعية والوثائق الملحقة به، أو يسجل في نظام المعلومات أو يحال من قبل الجمعية إلى القطاع المكلف بالعلاقات مع المجتمع المدني.

في حالة انقضاء أجل ستين (60) يوما المنصوص عليه في المادة 7 من القانون رقم 2021-004 الصادر بتاريخ 10 فبراير 2021، المتعلق بالجمعيات والهيئات وبالشبكات، دون أن يصدر قرار من السلطة المختصة، فإن الجمعية التي تستوفي الشروط الواردة في المادة 8 من القانون ذاته تصبح مرخصة تلقائيا بقوة القانون. يجب أن يصدر وصل نهائي، في أجل أقصاه سبعة (7) أيام طبقا للمادة 9 من القانون المتعلق بالجمعيات والهيئات وبالشبكات.

المادة 11: يتضمن تصريح تأسيس الجمعية، لزوما، البيانات التالية:

أ. تصريح يبين تسمية الجمعية، وموضوعها، وأهدافها، ومقرها ومقرات فروعها إذا كانت موجودة؛

ب- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية وشهادة تبريز للأشخاص الطبيعيين الموريتانيين وبطاقة إقامة بالنسبة للأشخاص الأجانب المقيمين في موريتانيا المؤسسين للجمعية؛

ت- الصفات التي يمثل بموجبها هؤلاء القياديون الجمعية؛

ث- النظام الأساسي في أربع (4) نسخ موقعة من طرف المؤسسين أو ممثليهم.

يجب أن تتضمن النظم الأساسية البيانات التالية:

1. التسمية الرسمية للجمعية باللغة العربية وعند الاقتضاء، بلغة أجنبية؛
2. عنوان المقر الرئيسي للجمعية؛

3. عرض الأهداف وبرامج الجمعية وكذا وسائل إنجازها؛
4. شروط الانتساب، وحالات انتهائها، وكذلك حقوق وواجبات الأعضاء؛
5. تقديم الهيكلة التنظيمية للجمعية، وطريقة الانتخاب المقررة وصلاحيات كل جهاز من أجهزتها؛
6. تحديد الجهاز الذي يملك داخل الجمعية، صلاحية تعديل النظام الداخلي واتخاذ القرار المتعلق بالحل، أو الاندماج، أو التقسيم؛
7. تحديد القواعد التي يتم وفقها منح الممتلكات في حالة الحل الطوعي أو النظامي للجمعية؛
8. شروط قبول وشطب أعضائها وكذا تحديد طرق اتخاذ القرارات وتسوية النزاعات؛
9. مبلغ الاشتراك الشهري أو السنوي إذا كان موجودا؛
10. الالتزام بإبلاغ السلطة المختصة خلال ثلاثين (30) يوما بكافة التعديلات الحاصلة في الإدارة أو القيادة.

يمثل عدم رد الوصل النهائي خلال أجل ستين (60) يوما الموالية لإرسال تصريح تأسيس الجمعية المذكور أعلاه، استلاما. إذا كانت الجمعية منشأة بقوة القانون، تلزم السلطة المختصة، على أساس الطلب المقدم من الجمعية، بمنحها إفادة موقعة ومختومة، في أجل لا يتجاوز سبعة (7) أيام، يفيد بأنها جمعية معترف بها.

المادة 12: عند استلام الوصل، يقوم ممثل الجمعية بإيداع إعلان في الجريدة الرسمية، في أجل لا يتجاوز سبعة (7) أيام، يبين تسمية الجمعية وموضوعها وأهدافها ومقرها. تنشر الجريدة الرسمية وجوبا الإعلان في أجل خمسة عشر (15) يوما اعتبارا من يوم إيداعه.

توجه نسخة من المطبوعة إلى القطاع المكلف بالعلاقات مع المجتمع المدني ،

المادة 13: تعتبر الجمعية منشأة قانونيا اعتبارا من يوم إرسال الوصل النهائي وتتوفر

على الشخصية الاعتبارية اعتبارا من تاريخ نشر الإعلان في الجريدة الرسمية.

المادة 14: يحق للجمعيات المنشأة بصفة قانونية أن تتقدم أمام العدالة، وتقتني وتمتلك وتدير مواردها وممتلكاتها طبقا للنظم المعمول بها. كما يمكن للجمعية أن تقبل المساعدات، والهبات والهدايا والوصايا.

المادة 15: لكل جمعية الحق في تأسيس طرف مدني أو رفع دعوى فيما يتعلق بالوقائع التي تندرج تحت موضوعها وأهدافها المنصوص عليها في نظامها الأساسي. و مع ذلك، إذا كانت الوقائع مرتكبة ضد أشخاص محددين، لا يمكن للجمعية أن تقدم هذه الدعوى إلا إذا تم توكيلها من طرف هؤلاء الأشخاص، وذلك بوكالة موثقة.

المادة 16: لا يلزم المؤسسون والقياديون والأجراء والمنتسبون للجمعية شخصيا بالواجبات القانونية للجمعية. ولا يمكن للدائنين مطالبتهم بتعويض الديون من ممتلكاتهم الخاصة.

المادة 17: يبلغ قياديو الجمعية السلطة المختصة، بموجب رسالة مضمونة الوصول مع وصل استلام، بكل تعديل يطال النظام الأساسي للجمعية في أجل أقصاه شهر اعتبارا من اتخاذ قرار التعديل. يطلع الجمهور على التعديل عبر وسائل الإعلام المكتوبة وعبر الموقع الالكتروني للجمعية في حال وجوده.

المادة 18: دون المساس بترتيبات المرسوم الحالي، تحدد الجمعية شروطها الخاصة بالانتساب و يجب على عضو الجمعية أن:

- يكون موريتاني الجنسية أو مقيما في موريتانيا؛
- يقبل بشكل مكتوب النظام الأساسي للجمعية؛
- يدفع مبلغ الاشتراك في الجمعية.

المادة 19: لا يمكن لأعضاء جمعية معينة ولا أجرائها أن يشاركوا في إعداد ولا اتخاذ القرارات التي تؤدي إلى تنازع مصالحهم الشخصية أو الوظيفية مع مصالح الجمعية

المادة 20: تحدد النظم الأساسية للجمعيات وجوبا طرق تعليق أنشطتها مؤقتا أو حلها. كما تحدد قواعد تصفية ممتلكاتها والأموال التي تعود لها في حالة الحل الطوعي المنصوص عليه في النظم الأساسية لها.

الفصل الثالث: الجمعيات الأجنبية

المادة 21: تعتبر جمعية أجنبية كل فرع لجمعية تأسست طبقا لتشريعات دولة أخرى. وينشأ فرع الجمعية الأجنبية في موريتانيا طبقا لترتيبات المرسوم الحالي.

المادة 22: يوجه ممثل الجمعية الأجنبية في موريتانيا إلى الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية رسالة مضمونة الوصول مع وصل استلام تتضمن:

1. تسمية الجمعية؛
2. عنوان المقر الرئيسي لفرع الجمعية في موريتانيا؛
3. عرضا عن الأنشطة التي يرغب فرع الجمعية في ممارستها في موريتانيا؛
4. أسماء وعناوين القياديين الموريتانيين أو الأجانب المقيمين في موريتانيا لفرع الجمعية الأجنبية؛
5. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة للقياديين من جنسية موريتانية ونسخة من بطاقة الإقامة أو جواز السفر بالنسبة للقياديين الأجانب؛
6. نسختين من النظام الأساسي موقعتين من طرف المؤسسين أو ممثليهم؛
7. وثيقة رسمية تثبت أن الجمعية الأم تأسست قانونيا في البلد الأصلي.

يجب أن تتم ترجمة المعلومات والوثائق المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى اللغة العربية من طرف مترجم محلف.

المادة 23: في حالة التعارض الصريح بين النظام الأساسي للجمعية الأجنبية وترتيبات المادتين 3 و 4 من المرسوم الحالي، يمكن للوزير المكلف بالشؤون الخارجية، أن يرفض تسجيل الجمعية، بقرار مسبب، وذلك في أجل ستين (60) يوما اعتبارا من تاريخ استلام

الرسالة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 22.

يمكن لقياديي فرع الجمعية الأجنبية في موريتانيا أن يطعنوا في شرعية قرار رفض التسجيل وذلك طبقا للمساطر المعمول بها في مجال الشطط في استعمال السلطة أمام المحاكم المختصة عند استلام وصل الاستلام أو الإخطار بالحكم النهائي المعلن من طرف المحكمة الإدارية والمتضمن إلغاء قرار الرفض، يودع ممثل فرع الجمعية الأجنبية، في أجل لا يتجاوز سبعة (7) أيام، إعلانا في الجريدة الرسمية يبين تسمية وموضوع وأهداف ومقر الجمعية، مصحوبا بالقرار المشار إليه أعلاه.

تنشر الجريدة الرسمية الإعلان في أجل خمسة عشر (15) يوما اعتبارا من يوم إيداعه.

المادة 24: عند استلام وصل، يودع ممثل الجمعية الأجنبية، في أجل لا يتجاوز سبعة (7) أيام، إعلانا لدى الجريدة الرسمية، يبين تسمية وموضوع وأهداف ومقر الجمعية. تنشر الجريدة الرسمية وجوبا الإعلان في أجل خمسة عشر (15) يوما اعتبارا من يوم إيداعه يمثل عدم الرد على طلب الإبلاغ بالاستلام خلال ثلاثين (30) يوما الموالية لإرسال الرسالة المذكورة أعلاه، استلاما.

المادة 25: يمكن للجمعية الأجنبية أن تأسس فروعا لها في موريتانيا طبقا لترتيبات المرسوم الحالي.

المادة 26: باستثناء ترتيبات الفصل الحالي، تخضع الجمعيات الأجنبية لنفس النظام المتعلق بالجمعيات الوطنية.

الفصل الرابع: شبكة الجمعيات

المادة 27: يمكن لعشرين (20) جمعية على الأقل أن تنشئ شبكة جمعيات.

المادة 28: يوجه ممثل الشبكة رسالة مضمونة الوصول للسلطة المختصة مع وصل استلام يتضمن:

1. تصريح التأسيس؛
2. النظام الأساسي للشبكة؛
3. نسخة من تصريح التأسيس للجمعيات التي تشكل الشبكة.

المادة 29: عند استلام وصل الاستلام، يودع ممثل الجمعية الأجنبية، في أجل لا يتجاوز سبعة (7) أيام، إعلانا لدى الجريدة الرسمية، يبين تسمية وموضوع وأهداف ومقر الشبكة مصحوبا بنسخة المحضر المشار إليه أعلاه. تنشر الجريدة الرسمية وجوبا الإعلان في أجل خمسة عشر (15) يوما اعتبارا من يوم إيداعه. يمثل عدم الرد على طلب الإبلاغ بالاستلام خلال ستين (60) يوما الموالية لإرسال الرسالة المذكورة أعلاه، استلاما.

المادة 30: تتمتع الشبكة بشخصية اعتبارية منفصلة عن تلك الخاصة بالجمعيات التي تشكلها.

المادة 31: يمكن للشبكة أن تقبل انضمام فروع الجمعيات الأجنبية.

المادة 32: باستثناء ترتيبات الفصل الحالي، تخضع الشبكة لنفس النظام المطبق على الجمعيات الوطنية.

الفصل الخامس: الاندماخ والحل

المادة 33: يمكن للجمعيات ذات الأهداف المتشابهة أو المتقاربة أن تندمج وتشكل جمعية واحدة، وذلك طبقا للنظام الأساسي لكل واحدة من تلك الجمعيات.

المادة 34: إما أن يكون حل الجمعية طوعيا بقرار من أعضائها طبقا للنظام الأساسي، أو يكون قضائيا بحكم من المحكمة تتخذ الجمعية قرار الحل، وهي ملزمة بإبلاغه للسلطة المختصة برسالة مضمونة مصحوبة بوصل استلام، وذلك خلال الثلاثين (30) يوما التي تلي اتخاذ قرار الحل، وتعيين مسؤول تصفية قضائي. وفي حالة الحل القضائي، تقوم المحكمة بتعيين مسؤول التصفية من أجل الاستجابة لمتطلبات

التصفية، تقدم الجمعية كشفا لممتلكاتها الثابتة والمنقولة التي يحتفظ بها للوفاء بالتزاماتها. ويوزع الباقي طبقا للنظام الأساسي للجمعية إلا إذا كانت هذه الممتلكات متأتية من مساعدات وهبات وهدايا و وصايا. في هذه الحالة، يتم منحها الجمعية أخرى ذات أهداف متشابهة وتعين من طرف الجهاز المختص في الجمعية.

الفصل السادس: ترتيبات مالية

المادة 35: تتكون موارد أية جمعية من:

1. اشتراكات الأعضاء؛
2. المساعدات العمومية؛
3. الهبات والهدايا والوصايا من أصل وطني أو أجنبي؛
4. الإيرادات الناتجة من الممتلكات والأنشطة والمشاريع.

المادة 36: يحظر على الجمعيات قبول المساعدات والهبات والهدايا التي مصدرها دول لا ترتبط بعلاقات دبلوماسية مع موريتانيا أو المنظمات التي تدافع عن مصالح وسياسات تلك الدول.

المادة 37: تلزم الجمعية بتكريس مواردها للأنشطة الضرورية لإنجاز أهدافها. يمكن للجمعية أن تشارك في استدراج العروض المقدم من طرف السلطات العمومية، شريطة أن تكون المواد أو الخدمات المطلوبة في استدراج العروض تندرج في نشاطها.

يحق للجمعية امتلاك المباني الضرورية لإنشاء مقرها ومقرات فروعها ومكان مخصص لاجتماعات أعضائها أو لإنجاز أهدافها طبقا للقانون. يحق للجمعية التنازل طبقا للقانون، عن أي مبنى لم يعد ضروريا لإنجاز أهدافها. يشكل ناتج التنازل عن المبنى موردا للجمعية

المادة 38: تحول كافة المعاملات المالية لعائدات أو نفقات الجمعية، عن طريق حوالة أو شيك مصرفي أو بريدي إذا كانت قيمتها تتجاوز عشرة آلاف (10.000) أوقية جديدة.

لا يسمح بتجزئة العائدات أو النفقات بهدف تجنب تجاوز القيمة المشار إليها أعلاه لا يمكن تجميد الحسابات المصرفية أو البريدية للجمعيات إلا بقرار قضائي.

الفصل السابع: السجلات وتدقيق الحسابات

المادة 39: تمسك الجمعية محاسبتها طبقا للمادة 35 من القانون رقم 2021-004 الصادر بتاريخ 10 فبراير 2021، المتعلق بالجمعيات والهيئات وبالشبكات. تحدد النظم المحاسبية الخاصة بالجمعيات بمقرر صادر عن الوزير المكلف بالمالية.

المادة 40: تمسك الجمعية وفروعها أيضا السجلات التالية:

- سجل للأعضاء تدرج فيه أسماء أعضاء الجمعية، وعناوينهم، وجنسياتهم وأعمارهم ومهنهم؛
- سجل لمداولات الأجهزة الإدارية للجمعية؛
- سجل للأنشطة والمشاريع، تدرج فيه طبيعة النشاط أو المشروع؛
- سجل للمساعدات، والهبات، والهدايا والوصايا مع التمييز بين ما هو عيني منها وما هو نقدي، وما هو من أصل عمومي عن ما هو من أصل خاص، وما هو من أصل وطني عن ما هو من أصل أجنبي.

المادة 41: تنشر الجمعية البيانات المتعلقة بالمساعدات والهبات والهدايا والوصايا ذات الأصل الأجنبي ويبين مصدرها وقيمتها وموضوعها في إحدى وسائل الإعلام المكتوبة وعلى الموقع الالكتروني للجمعية إذا كان موجودا، وذلك في أجل شهر اعتبارا من تاريخ قرار التماسها أو استلامها. وتبلغ بها السلطة المختصة برسالة مضمونة الوصول مع وصل بالاستلام في نفس الأجل.

المادة 42: تحتفظ الجمعية بوثائقها وسجلاتها المالية لفترة خمس (5) سنوات.

المادة 43: يجب أن تعين كل جمعية تتجاوز مواردها السنوية مليون (1.000.000) أوقية جديدة، مفوض حسابات يتم اختياره من بين الخبراء المحاسبين المسجلين على لائحة

سلك الخبراء المحاسبيين الموريتانيين. تعين الجمعية العامة العادية للجمعية مفوض أو مفوضي حسابات لمدة ثلاث (3) سنوات غير قابلة للتجديد. تتم مهمة رقابة حسابات الجمعيات وفق النظم المحددة من طرف سلك الخبراء المحاسبيين. يحيل مفوض الحسابات تقريره للسلطة المختصة وكذا إلى رئيس الجمعية في أجل شهر اعتبارا من تاريخ تقديم الكشوف المالية للجمعية. إذا كان هناك عدة مفوضي حسابات، يعدون تقريرا مشتركا يتضمن رأي كل واحد منهم، في حالة اختلاف آرائهم. تقع أتعاب مفوضي الحسابات على عاتق الجمعية وتحدد بالرجوع إلى لائحة الأتعاب المطبقة على مدققي المقاولات.

تصادق الجمعية العامة العادية، في ضوء تقرير رقابة الحسابات، على الكشوف المحاسبية للجمعية أو ترفض ذلك. وفي حالة الرفض، تطبق ترتيبات الفصل الثامن من المرسوم الحالي. تنشر الجمعية كشوفها المالية مصحوبة بتقرير تدقيق الحسابات في إحدى وسائل الإعلام المكتوبة أو على الموقع الإلكتروني للجمعية في حال وجوده، وذلك، في أجل شهر اعتبارا من تاريخ اعتماد هذه الكشوف المالية.

المادة 44: تقدم كل جمعية تستفيد من التمويل العمومي تقريرا سنويا لمحكمة الحسابات يتضمن وصفا مفصلا لموارد تمويلها ونفقاتها.

الفصل الثامن: العقوبات

المادة 45: تتعرض الجمعية، بالنسبة لكل مخالفة الترتيبات المرسوم الحالي، لعقوبات طبقا للإجراءات التالية: يمكن أن يتخذ قرار التعليق لمدة لا تتجاوز ثلاثين (30) يوما، بحق كل جمعية من طرف الوزير المكلف بالأمن العمومي عندما تباشر أنشطة من شأنها تهديد النظام العام والآداب.

على إثر هذا الإجراء، يتم إبلاغ المعلومة إلى القطاع المكلف بالعلاقات مع المجتمع المدني

ويمكن أن تباشر إجراءات الحل طبقا للقانون رقم 2021-004 الصادر بتاريخ 10 فبراير 2021، المتعلق بالجمعيات والهيئات وبالشبكات.

إذا لم يتم القيام بإجراءات الحل المذكورة أدناه، حتى نهاية هذا الأجل، تستأنف الجمعية أنشطتها

المادة 46: الحل النظامي تنتهي الجمعية طبقا لنظامها الأساسي ب:

أ) قرار من الجمعية العامة يتخذ وفقا للشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي؛

ب) انقضاء مدتها إذا كانت محددة في النظام الأساسي؛ يجب أن يسجل قرار الحل من طرف ممثل الجمعية أو الشخص المرخص له من طرف الجمعية العامة في سجل الجمعيات الذي يمسكه القطاع المكلف بالعلاقات مع المجتمع المدني، في أجل شهر بعد اعتماد قرار الجمعية العامة.

تبلغ السلطات المذكورة في المادة 7 من القانون رقم 004-2021 الصادر بتاريخ 10 فبراير 2021، المتعلق بالجمعيات والهيئات و بالشبكات بهذا الحل.

المادة 47: الحل القضائي يمكن حل أية جمعية بقرار من العدالة إذا ثبت:

أ) أن هدفها غير قانوني أو مخالف للأحكام الدستورية؛

ب) أنها تمارس ما يمكن أن يمس بالنظام العام والسكينة العمومية؛

ت) أنها تتصرف خرقا للقانون أو لنظامها الأساسي؛

ث) أنها تباشر أنشطة ربحية بغية تقاسم الأرباح؛

ج) أنها تمارس أنشطة لا تدخل في إطار غرضها الأساسي؛

ح) انقطاع نشاطها، لأكثر من ستة (6) أشهر، إلا في حالة القوة القاهرة في جميع الحالات أعلاه، يمكن للمحكمة أن تبلغ، إما عن طريق النيابة العامة، أو من طرف ثلثي (2/3) أعضاء مكتب الجمعية.

الفصل التاسع: أحكام انتقالية وختامية

المادة 48: لا تطبق ترتيبات المرسوم الحالي على الجمعيات الخاضعة لنظم قانونية خاصة.

المادة 49: لا تطبق ترتيبات الفصل الثاني من المرسوم الحالي، المتعلقة بالتأسيس على الجمعيات والمنظمات غير الحكومية المنشأة قانونيا في موريتانيا عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز النفاذ. ومع ذلك يجب عليها مطابقة ترتيبات هذا المرسوم، باستثناء الترتيبات المتعلقة بالتأسيس، في أجل سنة اعتبارا من تاريخ دخوله حيز النفاذ.

المادة 50: ستوضح ترتيبات هذا المرسوم، عند الاقتضاء، بموجب نص تنظيمي.

المادة 51: يكلف الوزراء المكلفين بالداخلية والشؤون الخارجية والمالية والقطاع المكلف بالعلاقات مع المجتمع المدني، كل فيما يعنيه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ نشره وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.